

TRANSFERENCIAS ENTRE EMPRESAS Y PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS

Mi Negocio Paga Mi Hipoteca ¿Es Eso un Problema?

El Costo Real de Poner Tu Casa en los Libros de la Empresa

Una guía de campo para dueños que trasladaron propiedad personal a los libros

UNA NOTA ANTES DE EMPEZAR

Esta presentación se ofrece únicamente con fines educativos generales y no constituye asesoría fiscal, legal, ni contable para ningún individuo o entidad específica. El tratamiento de la propiedad personal transferida a un negocio, la asunción de hipotecas, y las distribuciones dependen en gran medida de los hechos y circunstancias de cada situación — lo que aplica a un negocio puede no aplicar a otro.

Nada en esta presentación debe usarse en lugar de consultar a un CPA calificado, asesor fiscal, o abogado sobre tu situación específica. Nácar & Ledger con gusto conversa sobre cómo estos temas pueden aplicar directamente a tu negocio.

Por Qué Existe Esta Lista

Poner tu casa en los libros del negocio parece una formalidad — es tu negocio, es tu casa. Deja de parecer una formalidad el día que un prestamista exige el pago total, o un examinador pregunta quién es realmente el dueño de qué.

1

Ninguna transacción real registrada

El IRS trata un activo agregado sin un asiento correspondiente como si nada legítimo hubiera ocurrido — el rastro documental simplemente no existe.

2

Riesgo de vencimiento anticipado

La mayoría de las hipotecas residenciales tienen una cláusula de vencimiento por venta — transferir la propiedad sin consentimiento puede hacer exigible el saldo completo de inmediato.

3

Escudo de responsabilidad invertido

Una entidad creada para proteger activos personales ahora expone ese mismo activo directamente a los acreedores del negocio — lo opuesto a para qué fue creada.

1

Sin Aportación de Capital Registrada

EL ERROR

La propiedad aparece como un activo del negocio, pero no hay nada del otro lado del asiento — sin aportación de capital, sin préstamo, sin ninguna contraprestación.

POR QUÉ SUCEDE

Es la casa del dueño y el negocio del dueño, así que la transferencia se siente como mover dinero entre dos bolsillos del mismo abrigo.

LO QUE TE CUESTA

Sin un asiento correspondiente, no hay una base legítima para el activo en absoluto — todo lo que se construye encima, incluida la depreciación, no tiene sustento.

2

Ignorar la Cláusula de Vencimiento por Venta

EL ERROR

La hipoteca se traslada a los libros del negocio junto con la propiedad, sin avisar al prestamista ni obtener su consentimiento.

POR QUÉ SUCEDE

El préstamo y la casa se sienten como un paquete — a nadie se le ocurre verificar si el prestamista tiene algo que decir al respecto.

LO QUE TE CUESTA

La mayoría de las hipotecas residenciales pueden exigirse en su totalidad en el momento en que cambia el título sin consentimiento.

3

Tratar los Pagos de Hipoteca Como Gasto del Negocio

EL ERROR

Los pagos mensuales de la hipoteca se registran como renta, costo de ocupación, o un gasto de negocio normal.

POR QUÉ SUCEDE

El pago sale de la cuenta del negocio, así que se categoriza como cualquier otra factura saliente.

LO QUE TE CUESTA

Una hipoteca personal pagada por el negocio es una distribución o compensación, no una deducción — registrarla como gasto infla los costos y oculta lo que el dueño realmente retiró.

4

Sin Seguimiento de Base ni Depreciación

EL ERROR

El negocio empieza a depreciar la propiedad como un activo fijo, usando cualquier número disponible en ese momento.

POR QUÉ SUCEDE

La depreciación se siente como un paso estándar para cualquier activo en los libros, sin importar cómo llegó ahí.

LO QUE TE CUESTA

La depreciación reclamada sobre una base que nunca se estableció correctamente se revierte, con intereses, en el momento en que alguien pregunta de dónde salió el número.

5

Invertir el Escudo de Responsabilidad

EL ERROR

El mismo activo que la entidad fue creada para proteger ahora está dentro de la entidad, expuesto a sus responsabilidades en lugar de protegido de ellas.

POR QUÉ SUCEDE

Nadie conecta “ponerlo en los libros por motivos fiscales” con “ahora un acreedor del negocio puede alcanzarlo.”

LO QUE TE CUESTA

Una demanda, una deuda incobrable, o una quiebra del negocio ahora alcanza un activo que se suponía intocable — la protección se pagó y luego se deshizo.

6

Sin Documentación del Valor Justo de Mercado

EL ERROR

La propiedad se agrega a los libros con un número redondo, el precio de compra antiguo, o lo que pareciera razonable — sin avalúo, sin valoración formal.

POR QUÉ SUCEDE

Obtener una valoración real se siente como un paso innecesario para una transferencia que ya se siente informal.

LO QUE TE CUESTA

Cada evento posterior — una venta, un refinanciamiento, una liquidación patrimonial, una auditoría — necesita un número que nadie puede realmente defender.

Cómo Se Activa Realmente Esta Trampa

Una transferencia de propiedad no documentada se resuelve de una de dos maneras — y una es mucho más costosa que la otra.

CAMINO A

Tú Mismo lo Desechas

La aportación o distribución se registra correctamente, la base se corrige, y el tema de la hipoteca se resuelve directamente con el prestamista.

La corrección ocurre en silencio, en tu propio calendario, antes de que alguien más empiece a hacer preguntas.

CAMINO B

Alguien Más lo Descubre Primero

Un prestamista descubre la transferencia durante un refinanciamiento o revisión y exige el pago total, o un examinador cuestiona una depreciación sin base.

Ahora es una exigencia de pago inmediato, o ingreso reclasificado con multas e intereses — en el calendario de alguien más, no en el tuyo.

La Solución Es Casi Siempre la Misma

1

Registra una transacción real

Una aportación de capital o un préstamo documentado — nunca una transferencia silenciosa.

2

Revisa los términos de la hipoteca

Confirma las implicaciones de vencimiento por venta con el prestamista antes de mover nada.

3

Obtén una valoración real

Un avalúo o base documentada al momento de la transferencia, no una suposición.

4

Registra bien los pagos

Distribuciones o compensación, no un gasto del negocio.

5

Lleva base y depreciación

Una vez que la aportación esté registrada correctamente, de ahí en adelante.

6

Cuestiona si pertenece ahí

A veces la solución correcta es sacar el activo, no documentarlo mejor.

Resuélvelo Antes de Que Alguien Más lo Haga

Una transferencia debidamente documentada — o ninguna transferencia en absoluto — protege tanto el activo como la entidad que se suponía debía protegerlo desde un inicio.

NÁCAR & LEDGER

Consultoría Financiera y Operativa para los Pequeños Negocios de Providence

nacarledger@outlook.com | nacarledger.com